

1521087-64.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... O réu já teve condenações por roubo, o que torna o fato mais gravoso. Os funcionários do mercado e da farmácia não criaram obstáculos para a compra das mercadorias pelo réu e o simulacro não foi utilizado. Porém, em caso de algum empecilho às compras, poderia ter havido conduta de roubo. Fixo sua pena em HUM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Na segunda fase de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521087-64.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521087-64.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250546/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27400843 - 78º D.P.

JARDINS, 2250546 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LEITE FERREIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1143/2022. VISTOS. JORGE LEITE FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 10h30min, no interior do estabelecimento comercial Mercado Oxxo, situado na Rua Santo Antônio, nº. 945, bairro Bela Vista, nesta cidade, teria obtido, para si, vantagem ilícita, consistente em 02 (duas) unidades de pão e 01 (uma) lata de refrigerante avaliados em R\$ 3,20 (três reais e vinte centavos) e uma garrafa de uísque, avaliada em R\$ 199,99 (cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), em prejuízo da vítima Márcia F. Simões e do estabelecimento Mercado Oxxo, representado por Laís Gomes Lobato, induzindo-a em erro, mediante ardil e meio fraudulento. Consta também, que, nas mesmas circunstâncias, logo após os fatos acima descritos, no interior do estabelecimento comercial Drogeria Estrela São Judas Ltda, situado na Rua 13 de Maio, nº. 27, bairro Bela Vista, nesta cidade, JORGE LEITE FERREIRA, valendo-se do mesmo modus operandi, teria obtido, para si,

vantagem ilícita, consistente em 03 (três) lenços, avaliados em R\$12,50 (doze reais e cinquenta centavos) cada, 01 (um) spray de cabelo, avaliado em R\$32,95 (trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), 03 (três) unidades de gel, avaliados em R\$10,95 (dez reais e noventa e cinco centavos) e 03 (três) pacotes de fraldas, avaliados em R\$44,95 (quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) cada, em prejuízo da vítima Márcia F. Simões e do estabelecimento Drogaria Estrela São Judas Ltda, representado por Clodoaldo Todeschini, induzindo-o em erro, mediante ardil e meio fraudulento. Representação da vítima Clodoaldo a fls. 5. Representação da vítima Lais a fls. 6. Houve prisão em flagrante do acusado, convertida em preventiva, nos termos da r. decisão de fls. 68/71. A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2022 (fls. 111/112). O réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 120). Produziu-se prova oral, com oitiva das vítimas e seus representantes, de duas testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 16/19, pelo auto de exibição, apreensão e entrega das mercadorias adquiridas pelo acusado (fls. 22/23), pelo auto de exibição dos cartões bancários e de um simulacro de arma de fogo, tudo localizado em poder do acusado (fls. 24/265), pelo laudo pericial dos cartões apreendidos (fls. 132/136), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminoso do réu evidenciou-se. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 07), o réu alegou que tinha achado os cartões na rua, porque trabalhava com reciclagem. Disse que usou um dos cartões para comprar fraldas e lenços para sua filha. Em juízo, o réu Jorge confessou os fatos tratados na denúncia. Disse que tudo que os policiais disseram é verdadeiro. Fez as compras com o cartão por aproximação porque estava passando por necessidades. Foi ao mercado e depois à farmácia e fez compras em ambos os locais. Conseguiu o cartão caído na rua. Tinha consigo um simulacro de arma de fogo porque estava sendo ameaçado. Estava morando na rua, numa barraca. Os policiais ligaram para a vítima e confirmaram que o cartão não tinha sido roubado, mas achado na rua. Tem 40 anos de idade. Já foi preso e condenado por furto, assalto, receptação. Estava na rua fazia 1 ano e 7 meses, em livramento condicional. Não conhecia os policiais anteriormente. Lais, ouvida em juízo, relatou que é gerente do Mercado Oxxo e que, no dia dos fatos, estava trabalhando no caixa, quando atendeu o acusado Jorge, que efetuou a compra de dois pães e um refrigerante, no valor de R\$ 3,20. Para tanto, o acusado utilizou um cartão de débito por aproximação. Logo após a aprovação da compra, o réu afirmou que também iria comprar uma garrafa de whisky, ocasião em que passou o mesmo cartão, pagando por aproximação a quantia de R\$ 200,00. Como a compra foi aprovada, o acusado começou a pedir diversas coisas, tais como outro whisky e cigarros. Lais ficou desconfiada porque o réu parecia estar em situação de rua e o cartão era "black", sem limite, do Itaú. O réu estava fedido e com roupa rasgada. Outro ponto que chamou a atenção da depoente foi que o verdadeiro dono do cartão "black" não teria dúvida sobre o limite do cartão. Então a depoente desligou rapidamente o computador e disse para o acusado que o sistema tinha caído. Nesse momento, o réu falou que iria na farmácia e depois retornaria. Então o réu deixou o local na posse dos bens adquiridos. Assim que o réu saiu, Lais ligou para a Polícia Militar. Alguns minutos depois, o réu retornou ao mercado, segurando algumas sacolas, oportunidade em que Lais lhe disse que o sistema ainda não tinha voltado. O réu disse que iria aguardar mais um pouco. Ocorre que uma equipe da Polícia Militar chegou logo em seguida e abordou o acusado. Foi quando Lais soube que os três ou quatro cartões bancários, que o réu possuía, estavam em nome de outras pessoas. Lais compareceu na delegacia, onde representou contra Jorge. A loja teve prejuízo pequeno, apenas relacionado aos pães e ao refrigerante, que o réu já tinha consumido. A nota de valor maior foi cancelada e as mercadorias restituídas. Já conhecia o réu do dia anterior, porque ele havia tentado fazer compras, mas não tinha conseguido passar o cartão que possuía. Olhando para o réu preso no CDP, ao lado de dois outros presos algo parecidos com ele, todos identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu com a placa de número 2, a depoente prontamente reconheceu o réu. Clodoaldo,

farmacêutico da Drogaria Estrela São Judas, contou que atendeu o acusado, que entrou na drogaria e começou a separar alguns produtos, tais como desodorante, shampoo, pomadas e spray de cabelo. Logo em seguida, o réu passou pelo caixa. Quando soube o valor total dos produtos, o réu perguntou se poderia pagar com cartão de débito, mas parcelado em duas vezes. O depoente estranhou, mas concordou. Depois o réu começou a selecionar mais produtos. O réu passou o cartão por aproximação, sem usar senha. A compra foi no valor de aproximadamente R\$ 400,00. O cartão usado pelo réu era preto, dito "black", sem limite de compras. Posteriormente, o réu deixou o local, levando consigo as mercadorias adquiridas. O réu foi em direção a um mercado que fica nas proximidades. No entanto, o réu foi abordado por policiais militares. Depois soube que o acusado estava em posse de vários cartões bancários em nome de outras pessoas. Diante dos fatos, Clodoaldo compareceu na delegacia e teve certeza de que o acusado usou cartão de terceiro para efetuar compras na drogaria. Houve estorno da venda e as mercadorias foram devolvidas. Não houve prejuízo. Olhando para o réu preso no CDP, ao lado de dois outros presos algo parecidos com ele, todos identificados por placas numéricas de 1 a 3, estando o réu com a placa de número 2, o depoente prontamente reconheceu o réu. A vítima Márcia, ouvida em juízo, é a proprietária do cartão utilizado pelo acusado. Márcia relatou que havia deixado cair seu cartão preto, dito "black", do Banco Itaú, nas imediações do Mercado Oxxo e nem havia percebido o desaparecimento de seu cartão até receber a chamada policial. De início, acreditou fosse um golpe. Seu cartão "black" tem um "limite gordo" e tem possibilidade de realizar compras por aproximação. Pelo que foi informada, a partir de R\$ 300,00 ou R\$ 400,00 é necessário utilizar senha. O próprio policial cancelou seu cartão e não teve prejuízos. Os policiais militares Amósio e Ailla, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que foram acionados pelo Copom, para atenderem uma ocorrência versando sobre um indivíduo, que estaria utilizando cartão bancário clonado num estabelecimento comercial. Os policiais deslocaram-se até o Mercado Oxxo, onde encontraram o acusado segurando algumas sacolas e tentando realizar pagamento com cartão. O réu foi abordado e se identificou como Jorge Leite Ferreira. Foi revistado e na sua cintura encontrado um simulacro de pistola, além de vários cartões bancários em nome de terceiras pessoas. Indagado, o réu alegou que tinha achado os cartões na rua e estava tentando passar para adquirir mercadorias. Os policiais apuraram que o acusado tinha utilizado um dos cartões para efetuar compras no Mercado Oxxo e numa drogaria. O cartão estava em nome de Márcia F. Simões. Os milicianos conseguiram contatar Márcia, que contou que havia perdido seu cartão naquelas imediações e que ainda não tinha feito boletim de ocorrência. Foi o policial Amósio que ligou para o Banco e conseguiu cancelar o cartão da vítima. As compras nesses dois estabelecimentos foram revertidas. Os dois policiais reconheceram o réu em audiência e não o conheciam anteriormente. Com efeito, o réu Jorge foi detido em poder do cartão de Márcia F. Simões, que relatou em juízo tê-lo perdido. O réu também foi detido em posse das mercadorias adquiridas no Mercado Oxxo e na Drogaria Estrela São Judas Ltda. O próprio réu admitiu a utilização do cartão de Márcia para realizar compras das mercadorias, mas alegou tê-lo encontrado na rua. Ainda que o acusado tenha realmente encontrado o cartão bancário de Márcia na rua, como afirmou, apropriou-se do cartão com o fim de auferir vantagem ilícita, através de ardil, ao efetuar compras de mercadorias com o cartão "black" achado, através de tecnologia por aproximação e sem senha. Assim sendo, ficou demonstrada que a apropriação se deu com o fim de obter vantagem indevida. O réu efetuou duas compras com o cartão de Márcia, em dois estabelecimentos

comerciais distintos, sendo que as compras foram realizadas através do método de pagamento por aproximação, que utiliza a tecnologia sem contato (NFC – Near Field Communication) e não exige a digitação de senha por parte de quem o utiliza. Portanto, houve duas fraudes por parte do réu, que agiu dolosamente, haja vista que teve vontade consciente de empregar meio fraudulento para enganar os estabelecimentos comerciais. Ademais, os representantes das empresas vítimas reconheceram o réu em audiência, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal. Também os policiais reconheceram o réu em juízo. Essas pessoas nada tinham

contra o réu e a nobre defesa nada demonstrou que enfraqueça tais relatos. A respeito da credibilidade dessas pessoas, o réu nada alegou em interrogatório judicial. A única intenção dos representantes das empresas vítimas foi realmente indicar o verdadeiro autor do golpe. Por outro lado, não verifico hipótese de reconhecimento de estelionato privilegiado, haja vista que o réu não é estreante no mundo da criminalidade (certidão de fls. 36/42), o que denota que não reúne condições pessoais para o privilégio. Por fim, afasto a alegação defensiva de atipicidade por insignificância. A defesa baseia-se na alegação de que os estabelecimentos comerciais vítimas não amargaram prejuízos e que o Mercado Oxxo arcou apenas com o prejuízo relativo a dois pães e refrigerantes, adquiridos na primeira compra e consumidos pelo réu. Em que pese a alegação defensiva, não há como declarar que a hipótese é de crime autorizado. Se assim fosse, admissível seria o raciocínio, tão absurdo quanto equivocados, de que somente desvios ilegais de objetos muito caros mereceriam condenação como resposta do Poder Judiciário e, mesmo sem autorização legislativa, estaria permitido o locupletamento do que fosse barato. E não se pode perder de vista, no contexto, que o réu tem envolvimento comprovados com a criminalidade, é reincidente (certidão de fls. 125/131 e FA de fls. 89/110) e estava cumprindo pena quando dos fatos. Não há hipótese de o Poder Judiciário responder a insistente infrator que a conduta é atípica e, por isso, passível de absolvição. Seria a perfeita inversão de valores e a consagração da impunidade aos reincidentes. Em verdade, tudo que não está expresso na lei e depende de construção jurisprudencial, como é o caso do princípio da insignificância, também depende de razoabilidade no caso concreto, segundo as características dos agentes e as circunstâncias do crime. Não basta ser diminuto o valor da res furtiva para ser atípica a conduta. Outrossim, o réu cometeu dois delitos, de idêntica natureza e em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo, bem configurada a continuidade delitiva descrita pela denúncia. Pois bem. Segura, consistente e concatenada a prova amealhada, impõe-se a condenação do réu nos moldes da denúncia. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente (certidão de fls. 125/131 e FA de fls. 89/110). Jorge possui uma condenação definitiva por roubo perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui e estava em livramento condicional. Além disso, Jorge possui uma condenação definitiva por receptação perante a 29ª Vara Criminal da Capital, três condenações definitivas por furto perante a 4ª, a 8ª e a 27ª Varas Criminais da Capital e duas condenações definitivas por roubo perante a 2ª e a 17ª Varas Criminais da Capital, todas já atingidas pelo período depurador da reincidência. Nessa primeira fase de cálculo, elevo em um sexto a pena mínima prevista pelo tipo penal em que incorreu, considerando como circunstâncias judiciais desfavoráveis a personalidade distorcida do acusado, sua insistência criminoso e seus maus antecedentes, sem traço de regeneração. O réu estava em cumprimento de pena quando dos fatos, o que não o desencorajou de nova investida criminoso. Demonstrou que crê na impunidade e que fez dos crimes meio de vida. Também não pode passar despercebido que o réu estava em posse de simulacro de pistola, apreendido pelos policiais em sua cintura, e periciado conforme o laudo de fls. 137/140 (auto de exibição e apreensão a fls. 22/25). Embora o réu não tenha utilizado o simulacro para a prática dos delitos sob análise, é certo que não explicou a contento em juízo que motivos tinha para a posse do instrumento intimidatório, estando em livramento condicional, como admitiu em interrogatório judicial. O réu já teve condenações por roubo, o que torna o fato mais gravoso. Os funcionários do mercado e da farmácia não criaram obstáculos para a compra das mercadorias pelo réu e o simulacro não foi utilizado. Porém, em caso de algum empecilho às compras, poderia ter havido conduta de roubo. Fixo sua pena em HUM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Na segunda fase de cálculo, tendo em vista a reincidência do acusado, elevo a pena em um sexto e obtenho o resultado de HUM ANO, QUATRO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA. Todavia, o réu confessou amplamente, de modo que compenso o aumento realizado pela agravante da reincidência com a atenuante da confissão e devolvo sua pena ao patamar anteriormente fixado de HUM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Considerando que mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes idênticos,

em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, como já ponderado, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, na forma do artigo 71, do Código Penal, aplicando-se a pena de um só dos crimes, aumentada de um sexto, por terem sido duas vítimas. Obtenho, como resultado, HUM ANO, QUATRO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que interfiram na dosagem. Inexiste hipótese de conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa ou sursis, haja vista a reincidência comprovada do acusado, que demonstrou possuir personalidade distorcida, marcada pela reiteração criminosa e pela crença na impunidade. O único regime inicial adequado para cumprimento de pena é o fechado. O réu foi preso em flagrante em 13 de setembro de 2022. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes do acusado e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar JORGE LEITE FERREIRA à pena de HUM ANO, QUATRO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA, regime inicial fechado, piso mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Reincidente e preso em flagrante, o réu aguardou custodiado pelos trâmites processuais. Agora que condenado, com maior razão, não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA